



Politécnico
Internacional

LEGISLACIÓN INFORMÁTICA

“Cualquier tecnología suficientemente avanzada es equivalente a la magia..”

Arthur C. Clarke

Los derechos de autor son un conjunto de normas legales que protegen las creaciones originales de una persona, como libros, canciones, películas, dibujos, fotografías, programas de software, entre otros. Es decir, cuando alguien crea una obra original, automáticamente tiene el derecho exclusivo de:

- Usarla
- Reproducir o copiarla
- Venderla o licenciarla
- Modificarla o adaptarla
- Publicarla o distribuirla

DERECHOS DE AUTOR



LEY 23 DE 1982

Objetivo principal:

Proteger los **derechos morales y patrimoniales** de los autores sobre sus obras literarias, científicas y artísticas, tanto publicadas como inéditas.



PUNTOS CLAVE

Obras protegidas: Incluye libros, escritos, conferencias, obras teatrales, composiciones musicales, obras cinematográficas, obras de arte, software, planos, fotografías, entre otras.

Derechos morales: Son irrenunciables y permanentes. Permiten al autor: Reivindicar la autoría. Oponerse a modificaciones que alteren su obra. Conservar la obra inédita si así lo desea.

Derechos patrimoniales: Permiten al autor o titular explotar económicamente la obra. Pueden ser transferidos a otros mediante contrato.

Duración: Los derechos patrimoniales duran la vida del autor más 80 años después de su muerte. Los derechos morales son perpetuos, inalienables e irrenunciables.

Registro: Aunque el derecho nace con la creación de la obra, el registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor ayuda como prueba en caso de conflictos legales.

LEY 23 DE 1982



PUNTOS CLAVE

Obras protegidas: Incluye libros, escritos, conferencias, obras teatrales, composiciones musicales, obras cinematográficas, obras de arte, software, planos, fotografías, entre otras.

Derechos morales: Son irrenunciables y permanentes. Permiten al autor: Reivindicar la autoría. Oponerse a modificaciones que alteren su obra. Conservar la obra inédita si así lo desea.

Derechos patrimoniales: Permiten al autor o titular explotar económicamente la obra. Pueden ser transferidos a otros mediante contrato.

Duración: Los derechos patrimoniales duran la vida del autor más 80 años después de su muerte. Los derechos morales son perpetuos, inalienables e irrenunciables.

Registro: Aunque el derecho nace con la creación de la obra, el registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor ayuda como prueba en caso de conflictos legales.

LEY 23 DE 1982



REGISTRO NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR

El Decreto 460 del 16 de marzo de 1995 (Diario Oficial No. 41 768 del 21 de marzo) reglamentó el Registro Nacional del Derecho de Autor y estableció normas sobre el depósito legal de obras impresas, audiovisuales, fonogramas y software

DECRETO 460 DE 1995



DECRETO 460 DE 1995

OBJETIVO

Registrar y proteger los derechos de los autores, artistas, intérpretes, productores y titulares de derechos conexos sobre sus obras, actuaciones o producciones.



DECRETO 460 DE 1995

¿Qué se puede registrar?

- Obras literarias, científicas, artísticas y tecnológicas (incluyendo software).
- Contratos relacionados con la transferencia de derechos de autor.
- Actos jurídicos como licencias, cesiones, hipotecas, embargos.
- Sociedades de gestión colectiva y su reglamentación.



¿Qué protege?

- Reconoce y protege los derechos morales y patrimoniales del autor.
- Aunque el derecho de autor nace con la creación de la obra, el registro es una prueba válida ante disputas legales.
- Favorece la seguridad jurídica en la industria cultural y digital.

DECRETO 460 DE 1995



¿Qué beneficios tiene para el desarrollo de software?

- Permite a desarrolladores registrar sus programas como obras protegidas.
- Facilita el licenciamiento, comercialización o defensa legal del software.
- Relevante en contextos académicos, comerciales y de innovación tecnológica.

DECRETO 460 DE 1995



Requisitos generales para registrar:

- Formulario de solicitud.
- Copia de la obra.
- Información del autor o titular.
- Declaración de originalidad.

DECRETO 460 DE 1995



DECRETO 460 DE 1995

Datos clave:

- El registro es gratuito.
- El registro no otorga derechos, sino que presume su existencia.
- El proceso puede realizarse en línea mediante la página oficial de la DNDA: www.derechodeautor.gov.co



Resumiendo

- El Registro Nacional del Derecho de Autor es una herramienta administrativa creada por el Decreto 460 de 1995, reglamentario de la Ley 23 de 1982, con el propósito de dar publicidad a los derechos de autor y conexos, y brindar seguridad jurídica a los creadores y titulares de obras protegidas.
- Este registro es gestionado por la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), una entidad adscrita al Ministerio del Interior de Colombia. Aunque el derecho de autor nace automáticamente con la creación de la obra, el registro no es obligatorio, pero sí recomendable porque proporciona una prueba legal de autoría y fecha de creación, útil en caso de conflictos legales.

DECRETO 460 DE 1995



Terravision 1994



Google earth 2011



Aspecto	Detalles del caso
Empresa demandante	ART+COM Innovationpool GmbH (empresa alemana de Berlín) (PR Newswire)
Producto demandado	Google Earth (incluyendo versiones Pro y Enterprise) (PR Newswire, Wikipedia)
Obra presuntamente infringida	Terravision (software de visualización espacial desarrollado por ART+COM desde 1993) (Wikipedia, Wikipedia)
Objeto del litigio	Presunta infracción de la patente estadounidense RE44,550 que cubre métodos de navegación "coarse-to-fine" mediante pirámide multiresolución (Casetext, PR Newswire)
Cronología legal	Demanda en febrero de 2014. El juicio comenzó el 23 mayo de 2016. (Casetext, law.justia.com)
Estrategia de defensa de Google	Argumentó que el sistema SRI TerraVision (previo a Terravision de ART+COM) fue expuesto públicamente antes del 17 dic 1995, lo cual invalidaría la patente por falta de novedad (Casetext, law.justia.com)
Evidencia presentada	Testimonio de Stephen Lau (SRI): desarrollador principal de SRI TerraVision que afirmó que era software público de dominio desde 1994-1995, y que compartió código con ART+COM (Casetext, Wikipedia)
Veredicto del jurado (2016)	Falló a favor de Google, determinando que el sistema SRI TerraVision anticipaba los reclamos de la patente (Casetext, Wikipedia)
Decisión en apelación (2017)	La Corte de Apelaciones del Circuito Federal validó la sentencia y declaró inválida la patente de ART+COM (Wikipedia, law.justia.com)
Lección aprendida	Registrar, documentar públicamente y diferenciar claramente la autoría y novedad técnica es crucial para proteger invenciones en software. Las patentes deben cumplir con criterios de novedad y no divulgación previa (marketrealist.com, Cultura Informática)



Aspecto	Detalle
Empresas involucradas	Microsoft Corporation vs. TomTom NV (empresa de navegación GPS de Países Bajos)
Fecha del conflicto	Demanda en febrero de 2009, acuerdo en marzo del mismo año
Motivo de la demanda	Microsoft alegó que TomTom infringía 8 patentes, 3 de ellas relacionadas con el sistema de archivos FAT (File Allocation Table), usado en Linux.
Contexto técnico	TomTom usaba Linux (software libre) en sus dispositivos GPS, pero el sistema FAT (propiedad de Microsoft) estaba incluido para compatibilidad con Windows.
Relevancia legal	Aunque Linux es software libre, ciertas implementaciones pueden infringir patentes registradas.
Defensa de TomTom	Alegó que el uso era legítimo al usar un sistema abierto, y contrademandó a Microsoft por violar 3 de sus propias patentes.
Resultado final	Se llegó a un acuerdo confidencial: TomTom pagó regalías y se comprometió a cambiar partes del software en sus GPS para evitar futuras infracciones.
Lecciones clave	- El software libre no siempre está exento de conflictos de propiedad intelectual. - Las licencias abiertas no garantizan inmunidad legal frente a patentes privadas. - Las empresas deben auditar el código de terceros que incorporan.

CONCLUSIONES